

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3737/2532

พนักงานอัยการ ประจำ ศาลแขวง
ชลบุรี

นาย ไพบุลย์ แซ่เตี่ยว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 12, มาตรา 15

คำฟ้องของโจทก์ที่บรรยายว่า จำเลยทั้งหมดกับพวกได้ร่วมกันเล่นการพนัน ป็อก แปดเก๋า หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายป็อก มีวิธีการเล่นซึ่งดัดแปลงมาจากการเล่นแปดเก๋า อันระบุไว้ในบัญชี ก.อันดับที่ 5 และการเล่นป็อก อันระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับที่ 11 ย่อมเป็นที่เข้าใจได้แล้วว่า จำเลยทั้งหมดกับพวกเข้าพนันในการเล่น อย่างเดียว โดยมีวิธีการเล่นที่พลิกแพลงนำเอาการเล่นแปดเก๋า กับการเล่นป็อก เข้ามารวมกัน แล้วเรียกชื่อใหม่ว่าป็อก แปดเก๋า จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหา แสดงว่าเข้าใจในวิธีการเล่นการพนันตามที่โจทก์กล่าวในฟ้องแล้วเป็นอย่างดี คำฟ้องของโจทก์ไม่เคลือบคลุม.

โจทก์ฟ้องด้วยว่าจำว่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2531 เวลากลางคืน จำเลย ทั้งหมดกับพวกได้ร่วมกันเล่นการพนันป็อกแปดเก๋าหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้าย ป็อก มีวิธีการเล่นตามที่แนบมาท้ายบันทึกเสนอฟ้องด้วยว่าจำ ทั้งนี้จำเลยที่ 24 เป็น

ผู้จัดให้มีการเล่นขึ้นเพื่อนำมาซึ่งประโยชน์แห่งตน และจำเลยที่ 12 เป็นเจ้ามือรับกิน
รับใช้โดยมิได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 มาตรา
3 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504 มาตรา 3

จำเลยทั้งยี่สิบสี่ให้การรับสารภาพตลอดข้อหา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งยี่สิบสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2490 มาตรา 3 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504 มาตรา 3 จำเลยที่ 7
และที่ 14 อายุ 17 และ 16 ปี ลดมาตราส่วนโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
75 ลงกึ่งหนึ่ง คงปรับคนละ 500 บาท จำเลยทั้งหมดให้การรับสารภาพลดโทษให้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละกึ่งหนึ่งแล้วจำเลยที่ 24 เป็นผู้จัดให้มีการ
เล่น และจำเลยที่ 12 เป็นเจ้ามือคงจำคุกคนละ 3 เดือน และปรับคนละ 2,000 บาท
จำเลยที่ 7 และที่ 14 คงปรับคนละ 250 บาท จำเลยอื่นนอกนี้คงปรับคนละ 500 บาท
ให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 12 และที่ 24 ไว้มีกำหนดคนละ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับ
ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางรับ

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอการลงโทษจำเลยที่ 12 และที่ 24

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 12 และที่ 24 คนละ 2
เดือน ไม่รอการลงโทษ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 12 และที่ 24 ฎีกาขอให้ยกฟ้องโจทก์หรือลงโทษตามบทมาตราที่ถูก
ต้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งหมดกับพวกได้ร่วมกันเล่น การพนันป็อกแปดเก้าหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายป็อก มีวิธีการเล่นซึ่งดัดแปลงมา จากการเล่นแปดเก้าอันระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับที่ 5 และการเล่นป็อกอันระบุไว้ใน บัญชี ก. อันดับที่ 11 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478จึงเป็นที่เข้าใจได้แล้ว ว่า จำเลยทั้งหมดกับพวกเข้าพนันในการเล่นอย่างเดียว โดยมีวิธีการเล่นที่พลิก แปลงนำเอาการเล่นแปดเก้ากับการเล่นป็อกเข้ามารวมกัน แล้วเรียกชื่อใหม่ว่าป็อก แปดเก้าจำเลยทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อหา แสดงว่าเข้าใจในวิธีการเล่นการ พนันตามที่โจทก์กล่าวในฟ้องแล้วเป็นอย่างดี คำฟ้องของโจทก์หาได้กล่าวหาว่า จำเลยทั้งหมดกับพวกเข้าพนันในการเล่นใน 3 วิธีอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่จำเลยที่ 12 และที่ 24 ฎีกามาแต่อย่างใดไม่ ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น และการเล่น ป็อกแปดเก้างดกล่าวเป็นการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายป็อกอันระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับที่ 11 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดโทษและ ลงโทษจำเลยทั้งหมดตามมาตรา 12 ข้อ 1 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ